

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Нова шипка“, участък „Южен“, община Долни Чифлик, област Варна, сключен на 30 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ЗСК – Девня“ АД, гр. Варна, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 май 2008 г.

Днес, 18.11..... 2021 г. осемнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година/ в гр. София, Република България, на основание:

- чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2 и чл. 66в, ал. 4, изр. първо, предложение първо от Закона за подземните богатства;

- § 87, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.);

- чл. 55 от договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Нова шипка“, участък „Южен“, община Долни Чифлик, област Варна, сключен на 30 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ЗСК – Девня“ АД, гр. Девня, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 май 2008 г. („Договора“);

- мотивирано предложение от „ЗСК-Девня“ АД, гр. Варна, с вх. № Е-26-З-78 от 30.09.2016 г. на МЕ, за изменение на Договора,

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Министъра на енергетиката – **АНДРЕЙ ЖИВКОВ**
и

2. "ЗСК - ДЕВНЯ" АД, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103148230, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Младост, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62, представлявано от изпълнителния директор – **КРАСИМИР ГРИГОРОВ**

сключиха настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договора за следното:

§1. Приложение № 3 от концесионния договор „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа“ се заменя с приложението към настоящото допълнително споразумение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

§3. Допълнителното споразумение заедно с приложението към него е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

§4. Всеки екземпляр от допълнителното споразумение съдържа 2 (две) страници, като всички страници на споразумението и приложението към него се подписват от всяка от страните.

Неразделна част от настоящото споразумение е **Приложение – „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане“**.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
АНДРЕЙ ЖИВКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

.....
КРАСИМИР ГРИГОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Образец – отчет за дължимото концесионно плащане

3ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Нова шипка“, участък „Южен“
Подземно богатство:	пясъци и чакъли
Концесионен договор от:	30 юли 2004 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие.

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	1.57
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,40
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	8 034
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Долни Чифлик (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка:	
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.